

1500057-66.2022.8.26.0585

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 30/06/2022

... consigo" e "guardar" já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiros pessoas.

A condenação por tráfico, portanto, é de rigor, uma vez que está evidenciado que a acusada praticou o crime de tráfico de entorpecentes, não conseguindo a defesa produzir prova alguma em sentido contrário.

Certa a condenação, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, Presidente Venceslau - SP - cep 19400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500057-66.2022.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500057-66.2022.8.26.0585

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA BEATRIZ SILVA FREIRE

Em 20 de junho de 2022, faço estes autos conclusos à MMA. Juíza de Direito: Dr(a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira. Eu, Rodrigo Zambrota, Assistente Judiciário, subscrevi.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de ANA BEATRIZ SILVA FREIRE, qualificada a fls. 05, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, pois que no dia 27 de fevereiro de 2022, por volta das 08h30m, no acesso à Rodovia Raposo Tavares, km 623, rural, onde se localiza a penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira", nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, a denunciada trazia consigo, para fins de tráfico, uma porção de maconha com peso aproximado de 113,11 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta na denúncia, a acusada visava ingressar na Penitenciária II de Presidente Venceslau com entorpecentes escondidos no interior da cavidade vaginal. Segundo o apurado, as servidoras da unidade prisional notaram um objeto estranho introduzido dentro do corpo da denunciada quando ela passou por duas vezes pelo aparelho de scanner corporal. Entrementes, a ré foi levada para a Santa Casa local

e, após passar por exame de Raio-X, ficou constatado que ela estava com objeto estranho dentro do corpo. Então, a acusada colaborou com as agentes e entregou a substância ilícita que se tratava de uma porção de maconha, pesando aproximadamente 113,11g.

A denúncia (fls. 94/95) veio acompanhada do incluso inquérito policial iniciado mediante flagrante (fls. 01/38).

Dispensada a realização de audiência de custódia (fls. 39), o Ministério Público postulou a conversão da prisão em flagrante da ré em prisão preventiva (fls. 45/50).

Petição da defesa da acusada a fls. 54/56, postulando a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar.

Sobreveio decisão a fls. 60/65, com deferimento de liberdade provisória à ré, mediante o cumprimento de cautelares.

Alvará de soltura cumprido e encartado a fls. 69/71.

Laudo definitivo de substância entorpecente (fls. 80/82).

Defesa preliminar a fls. 99/102, ocasião em que a defesa constituída pela ré alegou que somente se manifestaria sobre o mérito após a instrução processual. Houve pedido de gratuidade judiciária.

Folha de antecedentes (fls. 112/113).

Certidão estadual de distribuições criminais (fls. 114).

A denúncia foi recebida em 24 de maio de 2022 (fls. 132/135), com designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, a ser realizada de modo virtual.

Em sede de instrução (fls. 166/167), colheu-se o depoimento de uma testemunha, interrogando-se a ré na sequência.

Por ocasião das alegações finais orais (fls. 166/167), o Ministério Público postulou a condenação da ré nos termos da denúncia, com a fixação do regime inicial fechado e sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

De seu lado, a defesa postulou o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea por parte da ré, com aplicação do redutor previsto no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DEFIRO à ré os benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A ação penal é procedente, em que pese o esforço da defesa.

A materialidade do delito se encontra retratada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17), auto de constatação preliminar (fls. 22/26) e laudo de exame químico-toxicológico (80/82).

Outrossim, a autoria delitiva se afigura inequívoca nos autos e recai, sem sombra de dúvidas, sobre a ré, senão vejamos.

Por primeiro, anoto que a acusada foi presa em flagrante, que configura a certeza visual do crime. De fato, o quadro flagrancial já é mais que incontestável indicativo de autoria. Nesse sentido, "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (TJSP, Apelação Criminal nº 01112349.3/7-0000-000, 2ª Câmara, Rel. Eugênio Augusto Clementi Junior, 05.12.2007).

Quanto às versões apresentadas pela acusada, na fase policial ela confessou a prática delitiva, confirmando que recebeu a droga de uma terceira pessoa que lhe ofereceu a quantia de R\$ 2.000,00, a fim de que levasse o entorpecente para o interior do presídio e entregasse para outra mulher. Relatou ter aceito a proposta pois estava precisando de dinheiro (fls. 04).

Em juízo (fls. 166/167), a acusada confirmou a veracidade dos fatos descritos na

denúncia, nada mais declarando sobre o ocorrido.

Acerca da confissão, anoto não ser usual que alguém se incrimine falsamente, de sorte que a confissão, sobretudo a judicial, tem grande valor probante, salvo se infirmada pelos demais elementos de prova.

Sobre o tema, já se pronunciou o Tribunal de Justiça deste Estado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL CONFISSÃO JUDICIAL VALIDADE. É válida a confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por nenhum elemento dos autos, sobretudo quando amparada pelo conjunto probatório." (TJ-SP - APL: 993070658932 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 09/11/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2010).

A confissão, máxime a judicial, possui valor probatório elevado, somente podendo ser desconsiderada se o conjunto probatório amealhado nos autos autorizar a conclusão de que ela não representa a verdade dos fatos. Hipótese, ainda, em que a confissão judicial da apelante encontrou eco na confissão da outra ré e ambas foram surpreendidas enquanto mantinham a 'res' em seu poder - Prova suficiente para a condenação. 2. Prestação pecuniária - Fixação em 05 salários mínimos -Montante excessivo - Apelante primária e que trabalha em uma avícola, presumindo-se auferir parcos rendimentos. 'Res' que foi apreendida e devolvida às vítimas, que por isso não sofreram maior prejuízo - A pena de prestação pecuniária deve ser fixada em valor fixado que seja suficiente e adequado à prevenção e reprovação do crime, mas sempre levando em consideração a situação econômica do condenado e os danos causados a vítima - Recurso provido em parte para reduzir a pena imposta à apelante para 02 salários mínimos. (TJ-SP - APR: 993071218995 SP, Relator: Elias Junior de Aguiar Bezerra, Data de Julgamento: 19/06/2008, 14ª Câmara de Direito Criminal C, Data de Publicação: 06/08/2008).

E tal confissão ainda se encontra em harmonia com os outros elementos de convicção amealhados nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, a testemunha Celia Zilva Gomes Paixão declarou que estava trabalhando na penitenciária, junto com outra funcionária que estava passando as visitas no scanner. Então, quando chegou a vez da ré, notaram que havia algo diferente nas imagens, motivo pelo qual a acusada foi levada até a Santa Casa local, quando foi submetida ao exame de raio-x que constatou a presença de um objeto na cavidade vaginal da ré. Disse que a acusada concordou em retirar o objeto de seu corpo, quando foi confirmada a presença da droga (fls. 166/167).

Essas são as provas dos autos por meio das quais a prática delitiva imputada à acusada na denúncia ficou devidamente comprovada.

In casu, a destinação da droga, qual seja, o nefasto comércio, restou plenamente delineada nos autos, seja pelo flagrante da acusada, sua confissão ou mesmo pelo depoimento da testemunha que estava trabalhando na revista das visitas na data do ocorrido, assim como pela quantidade da droga apreendida (113 gramas de maconha). Registre-se que o crime de tráfico é classificado como de ação múltipla e, em consequência, é prescindível a visualização de atos de venda ou entrega de drogas, bastando que qualquer dos núcleos do tipo penal do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 estejam configurados, o que se verificou na espécie, onde a acusada trazia consigo drogas para entrega no interior de estabelecimento prisional.

Então, ficou comprovado nos autos que a ré estava trazendo consigo, mais precisamente no interior de sua genitália, 01 (um) invólucro pesando 113,11g de maconha, o qual seria entregue no interior do presídio, conforme confessado pela própria acusada, que confirmou que receberia R\$ 2.000,00 por isso.

Mister salientar ainda que nossas Cortes têm decidido que o tráfico é aferível por indícios, sendo certo que "os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou álibi comprovados, autorizam a condenação" (JTACRESP 51/342).

Com efeito, o crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade e espécie da droga, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Vale relembrar também que o simples “trazer consigo” e “guardar” já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiras pessoas.

A condenação por tráfico, portanto, é de rigor, uma vez que está evidenciado que a acusada praticou o crime de tráfico de entorpecentes, não conseguindo a defesa produzir prova alguma em sentido contrário.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Atentando para as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que a ré é primária e não ostenta maus antecedentes criminais (fls. 114). A culpabilidade, entendida aqui como índice de reprovabilidade da conduta, é normal para a espécie, considerando-se a natureza do delito praticado. A personalidade e a conduta social, ante a falta de elementos concretos de aferição, hão de ser consideradas consoante a moral média. Atenta a esses parâmetros, fixo a pena-base no mínimo-legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que estão presentes as atenuantes da confissão e menoridade relativa. Todavia, mantenho a pena no mesmo patamar, eis que fixada no mínimo legal.

Na terceira fase da dosimetria, está presente a causa de aumento prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o crime foi cometido nas dependências e/ou mediações de estabelecimentos prisionais.

No mesmo sentido colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL.

Artigo 33, caput, c.c. o 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06. Sentença de procedência. Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas.

Prisão em flagrante. Depoimentos dos agentes penitenciários, firmes e coerentes com os demais elementos de convicção, deles não se extraindo mendacidade ou motivação menos legítima de incriminar falsamente o sentenciado. Condenação mantida.

Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Redimensionada a fração de aumento pelas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Conjuntura do caso concreto que obsta a redução prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06. Réu portador de maus antecedentes e reincidente em crime doloso. Mantido o regime inicial fechado.

Resposta penal adequada. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Criminal nº 1500895-41.2021.8.26.0618, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, , 16 de fevereiro de 2022) – grifei.

Desta feita, aumento a pena em 1/6, obtendo o montante de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 dias-multa.

Noutro giro, deixo de aplicar o redutor da reprimenda previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, vez que, não obstante a ré seja primária, merece uma resposta penal severa, levando-se em conta a quantidade do entorpecente apreendido (cerca de 113 gramas de maconha), aliada à reprovabilidade de sua conduta consistente em tentar ingressar em estabelecimento prisional com entorpecentes.

Destaco a jurisprudência: "A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas" (STF, RHC nº. 94.806, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, j. 09.09.2010).

Por tais razões, entendo que não é caso de se aplicar o previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Não havendo outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena de 05 anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, em seu valor unitário.

O regime inicial de cumprimento de pena para o delito de tráfico será, a teor do artigo 2º, §1º, da lei 8.072/90, e considerando a gravidade em concreto da ação criminosa da acusada e montante da pena aplicada, o fechado.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional, pois tais benesses contrariam a imposição legal quanto à fixação do regime inicial fechado e ainda porque tal medida não se mostra

socialmente recomendável no caso concreto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR ANA BEATRIZ SILVA FREIRE, RG: 39305579, filha de Patrick Wagner Freire e Rosilda da Silva Freire, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado, por incurso nos arts. 33, caput, e 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ficando cada dia-multa fixado no mínimo legal.

A ré respondeu ao processo em liberdade, de forma que assim poderá recorrer.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do Comunicado CG nº 83/2019 e do artigo 525 das NSCGJ, comunicando-se imediatamente a autoridade policial responsável, que deverá enviar a este Juízo o respectivo auto, não podendo o processo ser arquivado sem esta comunicação.

Vencida, a ré arcará com as custas e despesas processuais, e com o pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, §9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, e o artigo 1.094, inciso I, das NSCGJ, observada a gratuidade judiciária.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 471 e 472 das NSCGJ, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE n 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 28 de junho de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA